

△△△△△△△△ 상임감사

경고, △△, 통보

제 목	직원 숙소 임차보증금 보전 조치 업무 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

11. 업무개요

△△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 직원의 주거를 목적으로 소유 또는 관리하는 주거용 건물 및 그 부대시설을 숙소라고 말하며 △△△△ 공단의 임직원용 숙소와 장기대여금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 「숙소 및 장기대여금 운영규칙」을 제·개정하여 숙소를 운영하고 있다.

이에 공단의 재산취득·보관사용·처분 등(이하 “재산관리”라 한다)에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운용함을 목적으로 「재산관리규칙」을 제·개정하여 재산관리를 운영하고 있다.

△△△△△△△△△△△△△는 감사일 현재(2026. 2. 27.) [표 1]과 같이 8개의 직원 숙소에 14명의 직원이 이용하고 있고, 이 중 임차(전세)로 이용중인 숙소는 1개소이다.

[표 1] 직원 숙소 현황 (2026. 2. 27.기준)

구분	주소	건물내역	소유형태		보증 보험	비고
			취득	전세권		
1	△△△△ △△군 △△읍 △△△길 △△, △△아파트 △△△동 △△△△호	철근콘크리트조 아파트	○	-	-	
2	△△△△ △△군 △△읍 △△△길 △△, △△아파트 △△△동 △△△△호	철근콘크리트조 아파트	○	-	-	
3	△△△△ △△군 △△읍 △△△길 △△, △△아파트 △△△동 △△△△호	철근콘크리트조 아파트	○	-	-	
4	△△△△ △△군 △△읍 △△△길 △△ △△아파트 △△△호	철근콘크리트조 아파트	○	-	-	
5	△△△△ △△군 △△읍 △△△길 △△, △△아파트 △△△△호	철근콘크리트조 아파트	○	-	-	
6	△△△△ △△군 △△읍 △△△로 △△△△, △△△△△ △△△△호	철근콘크리트조 아파트	○	-	-	
7	△△△△ △△군 △△읍 △△리 △△△ △△프라자 제△△층 제△△△△호	철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 등	○	-	-	
8	△△△△ △△군 △△읍 △△리 △△△ △△프라자 제△△층 제△△△△호	철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 등	-	○	X	기간종료 (‘25.5.31.)

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 일부 발췌

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「재산관리규칙」 제2조(정의)제1항부터 제3항에 따라 ‘재산’이라 함은 공단 소유재산 및 공단이 관리하는 수탁재산으로서 제3조에서 정한 재산을 말하고, ‘공단소유 재산’이라 함은 공단이 사업수행이나 소유목적으로 공단(자체예산)에서 취득한 재산과 자연공원법 제58조 규정에 의한 출연과 정부, 지방자치단체, 공공단체로부터 양여 및 개인으로부터 기부받은 재산을 말하며, ‘공단이 관리하는 수탁재산’이라 함은 자연공원법 제59조의 규정에 의하여 정부 또는 지방자치단체로부터 사용 허가 또는 대부받은 재산을 말한다.

또한 같은 규칙 제3조(재산의 범위)에서는 공단소유 또는 공단관리 수탁 재산으로서 다음 각호에 해당하는 재산을 말한다.

1. 부동산(토지, 건물, 시설물)과 그 증물

2. 선박, 부표, 부잔교, 부선거 및 항공기와 그 중물

3. 「물품관리규칙」 제2조 제3호에 해당하는 기계·기구 <개정 2024. 4. 16.>

같은 규칙 제5조(등기·등록 등)제1항에 따라 재산관리담당자는 공단소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체 없이 다음 각호에 따라 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 공원관리 국유재산 : 국(환경부)

2. 공단소유 재산 : △△△△△△△

본사 문서 △△부-7376호(2020. 9. 14.) “직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시”에서는, 주택임대차보호법 개정됨에 따라 개정내용(계약갱신청구권, 전월세 상한제 등)을 반드시 숙지하여 직원 숙소 임대차 계약업무에 철저를 기하고 감사원의 관사 임차보증금 망실 관련 판정사례를 전파하여 유사사례가 발생하지 않도록 숙소 임차보증금 보전에 특단의 조치를 취하도록 하였다.

또한 본사 문서 △△부-2538호(2021. 3. 24.) “직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림”을 통하여 아래와 같이 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 알렸다.

첫째, 직원숙소 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결할때는 임차건물 등기사항전부증명서(말소사항포함)를 면밀히 확인(부동산 정보, 부동산 소유관계, 부동산을 담보로한 채무액 등)하고 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하며, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차 계약 체결(전세보증금 반환보증 가입)

둘째, 특히 다가구주택 임차숙사 신규계약 및 갱신계약의 경우 건물 소유자의 파산, 법원 경매 등의 사항이 발생할 시 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선

변제가 되기 때문에 전세권 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액 회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용증명)를 통하여 보증금 손실방지

따라서, △△△△△△△△△△△△에서는 직원 숙소 임차(전세) 시 임차보증금 보전을 위한 조치를 철저히 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, △△△△△△△△△△△△의 직원 임차(전세) 숙소에 대한 임차보증금 보전 조치 현황을 점검하였다.

그 결과, △△△△△△△△△△△△는 [표 2]과 같이 △△△주식회사와 임차(전세) 계약을 체결하여 2025. 5. 31. 계약기간이 종료되었음에도, 감사일 현재(2026. 2. 27) 까지 임차(전세) 보증금을 반환받지 못한 사실을 확인하였다.

[표 2] 직원 임차(전세) 계약 체결 현황

임대인	물건 주소	계약금액	계약기간	관련문서
△△△ 주식회사	△△ △△군 △△읍 △△리 △△△ △△프라자 △△△△호	100,000천원	(최초) 2021.6.1.~ 2023.5.31.	△△△△△사무소-△△△△호(20△△.6.1.) '직원관사 전세계약 체결 결과보고'
			(갱신) 2023.6.1.~ 2025.5.31.	△△△△△사무소-△△△△호(20△△.5.10.) '직원관사 전세계약 갱신 결과보고'

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 일부 발췌

이와 관련 세부 내용을 확인한 결과, 사무소에서는 전세계약 종료(2025. 5. 31.) 전인 2025. 1. 30. 임대인(△△△ 주식회사)에게 전세 갱신 의사가 없음을 유선으로 통보하였으나 임대인은 보증금 반환의 어려움을 표명하며 갱신계약 또는 소유권 이전 방식을 제안한 사실을 확인하였다.[관련문서 △△△△△사무소-737호(2026. 2. 13.) 직원관사 보증금 미반환에 대한 추진경과 보고]

이에, △△△△△△△△△△△△는 임대인의 제안을 거절하고 임대인에게 보증금 반환을 요구하였으나, 전세계약이 종료(2025. 5. 31.)되었음에도 임대인은 보증금을 반환하지 않아 결과적으로 감사일 현재(2026. 2. 27.)까지 보증금을 반환받을 수 없었다.

이 후 2025. 8. 12. △△△△△△△△△△△△에서는 1차 전세보증금 반환에 대한 내용증명을 발송하고, 추가로 4회를 더 발송하여 총 5회(수령2, 발송3)의 내용증명을 발송하였다.

그럼에도 임대인은 전세보증금을 반환하지 않음에 따라, △△△△△△△△△△△△에서는 2026. 1. 2. △△△△법원 △△△△지원 △△△법원에 전세금반환 지급명령 신청서를 접수하고 법원으로부터 지급명령을 받아 임대인(△△△주식회사)에게 2026. 1. 23. 송달, 2026. 2. 7. 확정하였음을 확인하였고, 법적 자문 등 향후 행정 절차 진행을 계획하여 추진하고 있음을 확인하였다.

이와 관련, 직원 임차(전세) 숙소(△△프라자 1302호)에 대하여 [표 3]와 같이 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권에 관한 사항과 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인하였다.

[표 3] △△△△△△△△△△△△ 직원 임차 숙소 등기사항전부증명서 세부내용('26. 2. 기준)

구분	주소	소유권에 관한 사항		소유권 이외의 권리에 관한 사항	
		등기원인	권리자	등기원인	권리자
1	△△ △△군 △△읍 △△리 △△△ 송△△프라자 제△△△△호	2018. 5. 30. 매매	△△△주식회사	2021.6.1.전세권설정	△△△△△△(전세금 100,000천원)
		2023. 8. 23. 압류	△△군 재무과		
		2024. 8. 9. 압류	△△세무서 징세과		
		2025. 12. 3. 압류	△△군 안전교통과		

※ 자료출처 : 등기사항전부증명서 재구성

그 결과, 소유권에 관한 사항에 △△△주식회사(2018. 5. 30. 소유권이전), △△군 △△과(2023. 8. 23. 압류), △△세무서 징세과(2024. 8. 9. 압류), △△군 △△△△과

(2025. 12. 3. 압류)로 되어 있었고,

소유권 이외의 권리에 관한 사항에 △△△△△△(2021. 6. 1. 금100,000,000원 전세권설정)이 포함되어 있음을 확인하였다.

△△△△△△△△△△△△에서는 최초 전세계약(2021. 6. 1.) 체결에 따른 직원 관사 전세권설정 등기 완료 보고를 2021. 6. 3.에 하였고, 직원 임차 숙소의 등기 사항전부증명서(말소사항 포함)에서 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, △△△△△△으로 전세권설정(2021.6.1.~2023.5.31. / 전세금 100,000,000원)이 되어 있었으며 그 외의 권리에 관한 사항은 없었음을 확인하였다.

아울러, 본사 문서 △△부-2538호(2021.3.24.) “직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림” 을 통해 직원숙사 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결 할 때는 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산 평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토할 것을 강조 하였고, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차 계약 체결(전세보증금 반환보증 가입)하도록 하였음에도,

△△△△△△△△△△△△에서는 2021. 6. 1. 최초 전세계약 당시 임차보증금 손실 문제 검토 여부 및 전세보증금 반환보증 가입을 이행하지 않았다.

또한 전세계약 갱신(2023. 5. 10.) 시 최신 등기사항전부증명서(말소사항 포함)를 확인하지 않고 최초 전세계약(2021. 6. 1.) 당시의 서류를 그대로 사용하였으며, 갱신 당시에도 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우 선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 검토하지 않고,

임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차 계약 체결 시 전세보증금 반환 보증 가입도 하지 않는 등 직원 숙소 임차보증금 보전 조치 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 정보공개 분류 처리 관련 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 직원 관사를 위한 전세계약을 체결하며 전세보증금 반환보증 가입 등 임차보증금 보전을 위한 행정 조치 업무를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 신분상 경고 조치 요구합니다.(경고)

이사장(△△처 △△△△부장)에게 직원 관사를 위한 전세계약을 체결하며 전세보증금 반환보증 가입 등 임차보증금 보전 관리에 대한 검토를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)